

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1959/2536

นาย สมาน บุญ ออก กับพวก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8

พ.ร.บ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2534 มาตรา 18

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ตามพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 มาตรา 18 วรรคแรกที่บัญญัติว่า ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (2) พิจารณาคำร้องทุกข์ของพนักงานหรือของสมาคมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของ รัฐวิสาหกิจนั้น ฯลฯ" ส่วนในวรรคสี่และวรรคหก บัญญัติไว้เป็นใจความว่า ผู้ร้องหรือสมาคมซึ่งไม่พอใจผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ดังกล่าวของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบผลการพิจารณา คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด เห็นได้ว่าคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์จะมีอำนาจหน้าที่พิจารณาในการนี้ก็ต่อเมื่อมีคำร้องทุกข์เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าโจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์แล้ว โจทก์จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลไม่ได้เพราะบทบัญญัติดังกล่าวหาได้บังคับให้จำต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่ จึงมิใช่กรณีที่มีบทบัญญัติให้ร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่มีบทบัญญัติให้ร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำคดี มาสู่ศาล ตามนัยมาตรา 8 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เมื่อคดีนี้สภาพแห่งข้อหาตามคำฟ้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างศาลแรงงานกลางย่อมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้

คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 5

โจทก์ทั้งห้าสำนวนฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าเป็นลูกจ้างของจำเลยเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534 จำเลยมีคำสั่งที่ 591/2534 ลงโทษทางวินัยลดขึ้นเงินเดือนโจทก์ที่ 1 กับโจทก์ที่ 2 ตัดเงินเดือนโจทก์ที่ 3 ถึงโจทก์ที่ 5 ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 591/2534 ที่เกี่ยวกับโจทก์ทั้งห้า บังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 5,685 บาท และ 1,798.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ตามลำดับ ชำระเงินจำนวน 676 บาท 526 บาท และ 340.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2534 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 3 ถึงโจทก์ที่ 5 ตามลำดับ จ่ายค่าจ้างให้โจทก์ที่ 1 อัตราชั้นที่ 18.5 อัตราเงินเดือน 9,600 บาท โจทก์ที่ 2 อัตราชั้นที่ 7 อัตราวันละ 193.31 บาท โจทก์ที่ 3 อัตราชั้นที่ 17 อัตราเงินเดือน 8,340 บาท โจทก์ที่ 4 อัตราชั้นที่ 13 อัตราเงินเดือน 6,840 บาท และโจทก์ที่ 5 อัตราชั้นที่ 5.5 อัตราเงินเดือน 4,675 บาท นับแต่เดือนตุลาคม 2535 เป็นต้นไป

จำเลยทั้งห้าสำนวนให้การว่า คำฟ้องโจทก์ทั้งห้าไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแรงงานกลาง เนื่องจากโจทก์ทั้งห้าต้องนำเรื่องเข้าร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธเสียก่อน เมื่อถึงที่สุดแล้วจึงมีสิทธินำเรื่องมาฟ้องศาลได้ และให้การต่อสู้คดีขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ตามฟ้องอ้างว่าจำเลยลงโทษโจทก์ทั้งห้าโดยลดชั้นเงินเดือนและตัดเงินเดือน เป็นผลให้โจทก์ทั้งห้าได้รับเงินเดือนขาดไปและไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ การที่โจทก์ทั้งห้านำคดีมาฟ้องโดยมิได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 เป็นกรณีที่มิได้ร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้โจทก์ทั้งห้าจึงไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2534 จำเลยมีคำสั่งที่ 591/2534 ลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ทั้งห้าด้วยการลดชั้นเงินเดือนโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ตัดเงินเดือนโจทก์ที่ 3 ถึงโจทก์ที่ 5 โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทั้งห้ากับพวกในนามสมาคมได้จัดทำแถลงการณ์คัดค้านการแยกพนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วยการขัดขืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ผิดวินัยตามข้อบังคับของจำเลย โจทก์ทั้งห้าจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยดังกล่าวโดยมิได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ทั้งห้ามีว่า โจทก์ทั้งห้ามีอำนาจฟ้องหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่าเมื่อจำเลยมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ทั้งห้าดังกล่าวแล้ว โจทก์ทั้งห้าจะต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 ก่อนที่จะนำคดีมาสู่ศาลหรือไม่ เห็นว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าววรรคแรกบัญญัติว่า "ให้คณะ

กรรมการกิจการสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (2) พิจารณาคำร้องทุกข์ของ พนักงานหรือของสมาคมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่กำหนดในข้อบังคับ ของรัฐวิสาหกิจนั้น ฯลฯ" ส่วนในวรรคสี่และวรรคหกบัญญัติไว้เป็นใจความว่า ผู้ร้อง หรือสมาคมซึ่งไม่พอใจผลการพิจารณาคำร้องทุกข์ดังกล่าวของคณะกรรมการกิจการ สัมพันธ์ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบผลการ พิจารณาคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะ กรรมการกิจการสัมพันธ์จะมีอำนาจหน้าที่พิจารณาในการนี้ต่อเมื่อมีคำร้องทุกข์ เท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า ถ้าโจทก์ทั้งห้าไม่ได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการ สัมพันธ์แล้ว โจทก์ทั้งห้าจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลไม่ได้ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวหาได้ บังคับให้จำต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ไม่ จึงมิใช่กรณีที่มี บทบัญญัติให้ร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ กำหนดไว้ก่อนที่จะนำคดีมาสู่ศาลตามนัยมาตรา 8 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 แต่อย่างใด เมื่อคดีนี้สภาพ แห่งข้อหาตามคำฟ้องเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ การจ้าง ศาลแรงงานกลางย่อมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ คดีไม่จำต้องวินิจฉัยว่า การลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ทั้งห้าจะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามความหมายใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ดังที่โจทก์ทั้ง ห้าอุทธรณ์หรือไม่ โจทก์ทั้งห้าจึงมีอำนาจฟ้อง

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณา พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ณรงค์ ตันติเตมิต-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ